

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846149-97.2018.8.14.0301

APELANTE: PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Vistos etc.

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por **PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - ME** nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E COMERCIAL C/C RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em face de **BANCO DO BRASIL S.A.**, em que o juízo *a quo* julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

Transcrevo excerto da decisão (**Id. Num. 18210007**):

(...) Pela ordem, cumpre-nos analisar as preliminares arguidas pela parte Requerida.

No que se refere a preliminar de inépcia da inicial, vale ressaltar que a parte autora através da decisão interlocutória fora intimada para emendar a inicial com a finalidade de que discriminasse na exordial as obrigações contratuais que pretendesse controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, informando principalmente, como chegou ao referido valor. E nesse aspecto, também deveria informar o valor pretendido a título de eventual repetição de indébito, fato que inclusive influi diretamente no valor da causa, conforme determina o art. 292, inc. V e VI, do CPC, tendo em vista que pretendeu revisar as cédulas de crédito objeto sem fazer qualquer menção às cláusulas em questões.

A parte autora por sua vez, ao emendar a inicial, apenas destacou trechos de alguns contratos pactuados sem discriminar as ditas cláusulas. Na oportunidade, requereu, que os trechos destacados fossem considerados pelo Juízo como cláusulas impugnadas ante a sua ilegalidade.

Como visto, a parte autora não discriminou de forma precisa, as cláusulas que pretendia rever nos diversos contratos pactuados. Como dito, cabe à parte autora apontar expressamente as cláusulas contratuais que afirma serem abusivas para fins de análise do juízo. Assim concluo que a parte autora não cumpriu com que fora determinado pelo juízo.

Diante do exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial, com base no parágrafo segundo, do art. 330, do CPC c/c a Súmula 381 do STJ, que resguarda que não cabe ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas.

Prejudicadas, por conseguinte as demais preliminares.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação e nos termos do art. 485, IV do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 19 de outubro de 2022.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

(...)

Ocorre que, em consulta ao Sistema PJe, constato que houve a interposição anterior de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (nº **0810454-78.2019.8.14.0000**), **distribuído em 02/12/2019**, sob a relatoria do Exmº. Desembargador **RICARDO FERREIRA NUNES**, em relação à Execução de Título Extrajudicial n. 0812270-14.2018.8.14.0006, referente às mesmas partes e causa de pedir da ação ora em comento, visando discutir, inclusive, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 22/01126-9.

O Desembargador **RICARDO FERREIRA NUNES** proferiu decisão no processo conexo, no **Id. Num. 2592901** – autos do agravo.

Assim, havendo o presente recurso sido distribuído em **26/02/2024**, conclui-se haver prevenção daquele relator.

Vejamos o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do RITJPA:

CPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Prevê ainda o art. 55, §§1º e 3º, do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para

***decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado.***

(...)

***§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos
que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.***

Assim, considerando que a distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito, a teor do que dispõem os artigos 930, Parágrafo Único do CPC/15 e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, torna-se necessária a redistribuição do presente feito ao relator prevento.

É dizer, que a regra de prevenção nos Tribunais é norma especial, não se aplicando a Súmula n. 235, do STJ, eis que senão a expressão "**gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito**" seria norma sem eficácia jurídica.

Ante o exposto, ratifico a declaração de incompetência para analisar o recurso de Apelação interposto, na forma do art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do RITJPA.

À Secretaria para providenciar a instauração de conflito negativo de competência.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora